

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1147

19 de marzo de 2026

Presentado por la señora *Barlucea Rodríguez*

Coautores los señores Colón La Santa, González López; la señora Pérez Soto; y los señores Reyes Berríos

Referido a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos

LEY

Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 17 de la Ley 76-2013, según enmendada, conocida como la “Ley del Procurador de las Personas de Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de actualizar la nomenclatura y referencias legales contenidas en dicha Ley; armonizar sus disposiciones con la Ley 121-2019, según enmendada, la Ley 8-2017, según enmendada y la Ley 38-2017, según enmendada; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La protección efectiva de los derechos de las personas adultas mayores constituye un deber ineludible del Gobierno de Puerto Rico. El envejecimiento de la población, la complejidad creciente de sus necesidades y la dispersión de servicios entre múltiples agencias e instituciones públicas y privadas exigen un andamiaje institucional robusto, coherente y actualizado. Dentro de ese esquema, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada de Puerto Rico ocupa un lugar central como organismo llamado a fiscalizar, investigar, orientar, coordinar y vindicar los derechos de esta población.

La Ley 76-2013, según enmendada, creó esa Oficina y el cargo del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, dotándolos de facultades amplias para atender querellas, promover acciones correctivas, coordinar política pública y servir de instrumento de protección y defensa para este sector. Sin embargo, luego de más de una década de vigencia, resulta evidente la necesidad de revisar su texto para atemperarlo a la realidad jurídica vigente, armonizarlo con legislación posterior y corregir referencias normativas, terminológicas y estructurales que hoy resultan anticuadas, imprecisas o insuficientes.

Esta Asamblea Legislativa entiende necesario actualizar la nomenclatura utilizada en la Ley para uniformarla con el lenguaje contemporáneo del ordenamiento jurídico puertorriqueño y con la política pública más reciente sobre envejecimiento. De igual modo, procede armonizar sus disposiciones con la Ley 121-2019, según enmendada, conocida como la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”, así como con otras leyes vigentes que regulan la administración pública, los recursos humanos, los procedimientos adjudicativos y la reglamentación administrativa en Puerto Rico. Esa armonización es indispensable para asegurar coherencia normativa, evitar contradicciones internas y facilitar una interpretación integrada de las facultades y deberes de la Oficina.

La presente medida también persigue precisar y fortalecer la estructura funcional de la Oficina y del cargo del Procurador. Para ello, se actualizan definiciones, se aclaran funciones y deberes, se revisan disposiciones sobre los Procuradores Auxiliares, se ajustan los mecanismos de nombramiento, administración y funcionamiento interno, y se reafirman las facultades de la Oficina para investigar, adjudicar querellas, imponer multas administrativas, ordenar remedios, fiscalizar programas, comparecer ante foros judiciales y administrativos y coordinar esfuerzos interagenciales y comunitarios. Asimismo, se modernizan las referencias a la normativa federal pertinente, particularmente en relación con el Older Americans Act of 1965, y se atempera la ley a la organización gubernamental actual.

En última instancia, esta Asamblea Legislativa reconoce que la defensa de los derechos de las personas adultas mayores requiere instituciones funcionales, normas claras y facultades bien definidas. La actualización de la Ley 76-2013 responde precisamente a ese propósito. Mediante estas enmiendas se fortalece la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada de Puerto Rico como instrumento jurídico y administrativo para hacer valer los derechos de esta población, fiscalizar su cumplimiento y adelantar una política pública fundada en la dignidad, la participación, la autonomía y la justicia.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 1 de la “Ley del Procurador de las Personas de
2 Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, Ley 76-2013, para que lea
3 como sigue:

4 “Artículo 1.-

5 Esta Ley se conocerá como “Ley del Procurador de las Personas de Edad Avanzada
6 de Puerto Rico”.”

7 Sección 2.- Se enmienda el Artículo 2 de la “Ley del Procurador de las Personas de
8 Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, Ley 76-2013, para que lea
9 como sigue:

10 “Artículo 2.- Para crear la Oficina del Procurador(a) de las Personas de Edad
11 Avanzada de Puerto Rico.

12 Se crea la “Oficina del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada de
13 Puerto Rico”.”

1 Sección 3.- Se enmienda el Artículo 3 de la “Ley del Procurador de las Personas de
2 Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, Ley 76-2013, para que lea
3 como sigue:

4 “Artículo 3.- Definiciones

5 Para fines de esta Ley, los siguientes términos tienen el significado que se
6 expresa a continuación:

7 (a) Adulto Mayor - significa toda persona de sesenta (60) años o más de edad.
8 Su término equivalente es “Persona de Edad Avanzada”.

9 (b) Agencia Pública - significa cualquier departamento, junta, comisión,
10 división, oficina, negociado, administración, corporación pública o subsidiaria de esta,
11 municipio o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo cualquiera de
12 sus funcionarios, empleados o sus miembros que actúen o aparenten actuar en el
13 desempeño de sus deberes oficiales.

14 (c) Consejo Consultivo - significa el Consejo Consultivo sobre Asuntos de la
15 Vejez que se crea en virtud de esta Ley.

16 (d) Entidad Privada o Institución - significa cualquier asociación, organización,
17 instituto o persona natural o jurídica que preste, ofrezca o rinda algún servicio o
18 actividad o administre o desarrolle algún programa relacionado con las personas de
19 edad avanzada en Puerto Rico y que reciba alguna aportación económica del Gobierno
20 de Puerto Rico o que reciba fondos de los programas del Gobierno de los Estados
21 Unidos de América que para beneficio, atención y protección de dichas personas se
22 contemplan en las leyes federales.

1 (e) Gobernador(a) - significa el Gobernador o la Gobernadora de Puerto Rico.

2 (f) Oficina - significa la Oficina del Procurador(a) de las Personas de Edad
3 Avanzada de Puerto Rico.

4 (g) Procurador(a) - significa el Procurador o la Procuradora de las Personas de
5 Edad Avanzada, cargo que se crea en virtud de esta Ley.”

6 Sección 4.- Se enmienda el Artículo 4 de la “Ley del Procurador de las Personas de
7 Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, Ley 76-2013, para que lea
8 como sigue:

9 “Artículo 4.- Política Pública

10 La seguridad y protección, así como el sentido de pertenencia, auto estimación
11 y realización son aspiraciones de todo adulto que va experimentando al paso de los
12 años. La atención de la población de los adultos mayores y la provisión de servicios
13 para mejorar la calidad de vida son de alta prioridad para el Gobierno de Puerto Rico.
14 El desarrollo de actividades y acciones que contribuyen a mantener al máximo la
15 capacidad de independencia física, mental y social posible en estos adultos, dentro de
16 su ámbito familiar y social, es esencial para lograr su bienestar y su participación
17 activa en la comunidad.

18 Para la consecución de estos propósitos es menester planificar de manera
19 integral la acción gubernamental dirigida a la provisión de los servicios necesarios
20 para satisfacer las aspiraciones de este sector, entre las cuales pueden mencionarse la
21 salud, el bienestar social, la seguridad económica, la vivienda, la educación y la
22 recreación, entre otros. Actualmente, los servicios se ofrecen a los adultos mayores

1 por diversas agencias y entidades públicas y privadas. Es necesaria la coordinación
2 efectiva de todos estos servicios y recursos gubernamentales para lograr una mejor
3 utilización.

4 La planificación e implantación de la política pública debe, además, integrar a
5 las familias y a la comunidad en el sistema de prestación de servicios por ser estos el
6 principal apoyo de los adultos mayores y fomentar, a su vez, su participación en las
7 decisiones que afecten sus vidas propiciando su involucramiento personal en
8 actividades y acciones dirigidas a la atención de sus propias necesidades y las de sus
9 conciudadanos.

10 Por tanto, es política pública del Gobierno de Puerto Rico garantizar el respeto
11 de los derechos humanos de las personas de edad avanzada, su pleno desarrollo y el
12 ejercicio y disfrute de sus libertades fundamentales. Al reconocer que los adultos
13 mayores tienen problemas que dificultan muchas veces su participación en la vida
14 política, social, económica, cultural y civil, se hace necesario fortalecer y consolidar los
15 instrumentos y mecanismos que tiene el Estado para la implantación efectiva de esta
16 política pública. Es parte esencial de esta política pública garantizar estos derechos y
17 que todos los adultos mayores, sin importar su ubicación geográfica, raza, etnia,
18 estado civil, condición social y económica, capacidad física, afiliación política o
19 religiosa, tengan acceso a los procesos de participación que genere la Oficina en el
20 desempeño de sus funciones.

21 Para fiscalizar la implantación de esta política pública y de su cumplimiento
22 por parte de agencias públicas y las entidades privadas se crea la Oficina y el cargo

1 del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada. Esta Oficina está dotada de
2 funciones educativas, investigativas, fiscalizadoras, de reglamentación y cuasi-
3 judiciales, con el propósito de que se investiguen y se provean los remedios y las
4 actuaciones correctivas que sean necesarias ante acciones u omisiones que lesionen los
5 derechos de las personas de edad avanzada. Asimismo, esta Oficina está facultada
6 para actuar por sí, en representación de personas de edad avanzada en su carácter
7 individual o como clase para la defensa de sus derechos, así como para aprobar
8 reglamentación para fiscalizar y velar que las agencias gubernamentales y las
9 entidades o instituciones privadas cumplan con la política pública y los objetivos de
10 esta Ley.”

11 Sección 5.- Se enmienda el Artículo 5 de la “Ley del Procurador de las Personas de
12 Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, Ley 76-2013, para que lea
13 como sigue:

14 “Artículo 5.- Creación de la Oficina

15 Se crea la Oficina del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada, como
16 una entidad jurídica independiente y separada de cualquier otra agencia o entidad
17 pública. Dicha Oficina, que será dirigida por un Procurador(a), tendrá entre otras
18 funciones dispuestas en esta Ley, la responsabilidad de servir como instrumento de
19 coordinación para atender y viabilizar la solución de los problemas, necesidades y
20 reclamos de las personas de edad avanzada en las áreas de la educación, la salud, el
21 empleo, de los derechos civiles y políticos, de la legislación social, laboral y
22 contributiva, de vivienda, de transportación, de recreación y de cultura, entre otras.

1 Asimismo, tendrá la responsabilidad de establecer y llevar a cabo un programa de
2 asistencia, orientación y asesoramiento para la protección de los derechos de las
3 personas de edad avanzada.

4 Adicionalmente, será el organismo que fiscalizará, investigará, reglamentará,
5 planificará y coordinará con las distintas agencias públicas y/o entidades privadas el
6 diseño y desarrollo de los proyectos y programas encaminados a atender las
7 necesidades de la población de edad avanzada en armonía con la política pública
8 enunciada en virtud de esta Ley, de la Ley Pública Federal Núm. 89-73 de 14 de julio
9 de 1965, según enmendada, conocida como “Older American Act of 1965”, de la Ley
10 121-2019, según enmendada, conocida como la “Carta de Derechos y la Política
11 Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores” y de cualquier otra ley especial
12 que así le faculte, a los fines de propiciar el disfrute de una vida plena y productiva y
13 lograr la mayor participación de estas personas en la comunidad. Además, fiscalizará
14 la implantación y cumplimiento por las agencias públicas de la política pública en
15 torno a este sector de la población.

16 Sección 6.- Se enmienda el Artículo 6 de la “Ley del Procurador de las Personas de
17 Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, Ley 76-2013, para que lea
18 como sigue:

19 “Artículo 6.- Creación del Cargo de Procurador(a) de las Personas de Edad
20 Avanzada

21 Se crea el cargo del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada, quien
22 será nombrado por el Gobernador(a) con el consejo y consentimiento del Senado de

1 Puerto Rico, por el término de diez (10) años y hasta que su sucesor o sucesora sea
2 nombrado y tome posesión del cargo.

3 La remuneración del cargo del Procurador(a) la fijará el Gobernador(a)
4 tomando en consideración lo establecido para los Secretarios(as) de Departamentos
5 Ejecutivos. La persona designada deberá ser de reconocido conocimiento y capacidad
6 profesional, e independencia de criterio. Adicionalmente, dicho cargo solo podrá ser
7 desempeñado por una persona que tenga conocimientos y/o experiencia en la
8 administración pública, gestión gubernamental, servicios para las personas de edad
9 avanzada y que haya cursado estudios y/o obtenido un grado universitario a nivel
10 graduado en gerontología. Este podrá acogerse a los beneficios establecidos mediante
11 la Ley 106-2017, según enmendada, conocida como la “Ley para Garantizar el Pago a
12 Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los
13 Servidores Públicos”. Además deberá haber estado domiciliado en Puerto Rico por lo
14 menos cinco (5) años inmediatamente anteriores a la fecha de su nombramiento.

15 El Gobernador(a), sin menoscabo de sus prerrogativas constitucionales, podrá
16 solicitar y recibir recomendaciones del sector gubernamental y de los grupos
17 identificados con los derechos de los adultos mayores sobre posibles candidatos(as)
18 para ocupar el cargo.

19 El Gobernador(a), previa notificación y vista, podrá declarar vacante el cargo
20 del Procurador(a) por incapacidad física o mental que le inhabilite para el desempeño
21 de las funciones del cargo, por negligencia en el desempeño de sus funciones u
22 omisión en el cumplimiento del deber. Adicionalmente, serán causas de destitución

1 del cargo la comisión y convicción de cualquier delito contra la función pública, contra
2 el erario público y/o cualquier delito grave.

3 En el caso de enfermedad o ausencia temporal del Procurador(a), el
4 Procurador(a) podrá designar a un Procurador(a) Auxiliar a cubrir dicha posición y
5 asumirá todas las funciones, deberes y facultades de dicho cargo, hasta tanto el
6 Procurador(a) se incorpore en el mismo. Cuando surja una incapacidad que le impida
7 continuar en dicho cargo o el cargo de Procurador(a) quede vacante de forma
8 permanente, antes de expirar el término de su nombramiento, la persona designada
9 temporariamente asumirá todas las funciones, deberes y facultades de ésta por el
10 término no cumplido de la que ocasione tal vacante, hasta que su sucesor(a) sea
11 designado y tome posesión del cargo.”

12 Sección 7.- Se enmienda el Artículo 7 de la “Ley del Procurador de las Personas de
13 Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, Ley 76-2013, para que lea
14 como sigue:

15 “Artículo 7.-Procuradores Auxiliares

16 El Procurador(a) podrá nombrar Procuradores Auxiliares y delegarle
17 cualesquiera funciones dispuestas en esta Ley, excepto la de nombrar el personal y
18 adoptar los reglamentos necesarios para cumplir con los propósitos de esta Ley. Las
19 personas que sean nombradas como Procuradores Auxiliares deberán ser de
20 reconocida capacidad profesional e independencia de criterio. Además, deberán tener
21 conocimientos y/o experiencia en la administración pública, gestión gubernamental y

1 servicios a personas de edad avanzada. Además, deberán contar con conocimientos
2 en materia de gerontología.

3 Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, la persona nombrada como
4 Procurador(a) Auxiliar que en su momento sea designada por el Procurador(a) para
5 cubrir su posición y asumir sus funciones, deberes y facultades hasta tanto el
6 Procurador(a) se reincorpore en la misma, deberá haber cursado estudios relacionados
7 al campo de la gerontología. Esto también será de aplicación cuando surja una
8 incapacidad que le impida al Procurador(a) continuar en dicho cargo o quede vacante
9 el mismo de manera permanente.”

10 Sección 8.- Se enmienda el Artículo 8 de la “Ley del Procurador de las Personas de
11 Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, Ley 76-2013, para que lea
12 como sigue:

13 “Artículo 8.-Funciones y Deberes de la Oficina

14 La Oficina tendrá los siguientes deberes y funciones, además de otros
15 dispuestos en esta Ley:

16 (a) Realizar y fomentar estudios e investigaciones, así como recopilar y
17 analizar estadísticas sobre la situación de los adultos mayores, analizar
18 los factores que afecten los derechos de las personas de edad avanzada
19 en todas las esferas de su vida social, política, económica, educativa,
20 cultural y civil, así como el acceso de participación en materia de
21 educación y capacitación, la salud, el empleo, la autogestión, el
22 desarrollo económico y, en general, en el ejercicio de sus derechos civiles,

1 políticos, sociales y culturales, incluyendo la participación en la toma de
2 decisiones a todo nivel, entre otros;

3 (b) Fiscalizar y que se lleve a cabo el cumplimiento de la política pública
4 establecida en esta Ley, velar por los derechos de los adultos mayores y
5 asegurar que las agencias públicas cumplan y adopten programas de
6 acción afirmativa o correctiva, promover que las entidades privadas las
7 incorporen, así como evaluar los programas ya existentes, a fin de lograr
8 la integración de las personas de edad avanzada y propiciar su
9 participación;

10 (c) Radicar, a su discreción, ante los tribunales, los foros administrativos e
11 instrumentalidades y subdivisiones políticas del Gobierno de Puerto
12 Rico, por sí o en representación de la parte interesada, ya sean adultos
13 mayores en su carácter individual o constituidos como una clase, las
14 acciones que estime pertinente para atender violaciones a la política
15 pública establecida en esta Ley. La Oficina estará exenta del pago y
16 cancelación de toda clase de sellos, aranceles y derechos requeridos para
17 la radicación y tramitación de cualesquiera escritos, acciones o
18 procedimientos, o para la obtención de copias de cualquier documento
19 ante los tribunales de justicia y agencias administrativas de Puerto Rico;

20 (d) Mantener una revisión y evaluación continua de las actividades llevadas
21 a cabo por las agencias públicas y entidades privadas para evitar
22 violaciones a los derechos de los adultos mayores y posibilitar procesos

- 1 sistemáticos de consulta con las entidades privadas y no
2 gubernamentales de los adultos mayores, con el propósito de garantizar
3 que las actividades de la Oficina respondan en todo momento a las
4 necesidades, exigencias y aspiraciones de las personas de edad avanzada
5 de Puerto Rico;
- 6 (e) Impulsar acciones que contribuyan a resolver el problema del maltrato
7 contra los adultos mayores, en todas sus manifestaciones;
- 8 (f) Considerar el efecto que pueden tener nuevos acontecimientos sobre los
9 métodos utilizados en la promoción y defensa de los derechos de los
10 adultos mayores y disponer la acción correctiva apropiada para ser
11 implantadas;
- 12 (g) Cooperar y establecer redes de trabajo y de intercambio de información
13 y experiencias con las entidades privadas y organizaciones no
14 gubernamentales de los adultos mayores de Puerto Rico y del exterior,
15 y con las agencias estatales, municipales y federales, dedicadas al
16 desarrollo y la promoción de los derechos de los adultos mayores;
- 17 (h) Estudiar y analizar los convenios, normas y directrices internacionales
18 respecto a los derechos de los adultos mayores e investigar
19 planteamientos de controversias concretas en cuanto arrojen luz sobre
20 problemas de importancia general, y recomendar remedios dirigidos a
21 garantizar la participación de los adultos mayores en todas las esferas de
22 la vida social, educativa, recreativa, política, económica y cultural;

- 1 (i) Proponer aquella legislación que estime pertinente para el desarrollo
2 efectivo de la política pública establecida en esta Ley y de los derechos
3 que la Constitución de los Estados Unidos de América, la Constitución
4 de Puerto Rico y las leyes federales y locales le reconocen a los adultos
5 mayores, así como velar por que la política pública, las iniciativas, las
6 declaraciones y proyectos dirigidos especialmente a los adultos mayores
7 sean evaluados e implantados con una visión de integración y respeto;
- 8 (j) Coordinar los esfuerzos de educación a la comunidad sobre los derechos
9 de los adultos mayores y asuntos relacionados con éstos y podrá realizar
10 en todo Puerto Rico campañas de sensibilización, orientación y
11 educación sobre los problemas que aquejan a las personas de edad
12 avanzada;
- 13 (k) Mantener actualizado un catálogo o manual sobre todos los programas,
14 beneficios, servicios, actividades y facilidades disponibles para los
15 adultos mayores, tanto en las agencias públicas como en entidades
16 privadas sin fines de lucro, mediante vía electrónica e/o impresa. Tal
17 catálogo deberá incluir y comprender una síntesis con su cita de las leyes
18 estatales y federales, reglamentos, órdenes, normas relevantes a los
19 servicios y programas para los adultos mayores.
- 20 A los fines de este inciso, la Oficina cobrará un precio razonable a
21 cualquier ciudadano, que no sea de edad avanzada, que solicite copia de
22 este catálogo o manual impreso. Dicho precio se fijará con el único

1 propósito de recuperar los gastos incurridos en la reproducción de tal
2 manual o catálogo;

3 (l) Cualquier otra función que sea necesaria para el cumplimiento de esta
4 Ley.”

5 Sección 9.- Se enmienda el Artículo 9 de la “Ley del Procurador de las Personas de
6 Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, Ley 76-2013, para que lea
7 como sigue:

8 “Artículo 9.- Funciones, Poderes y Deberes del Procurador

9 El Procurador(a), tendrá, sin que se entienda como una limitación, las
10 siguientes funciones, poderes y deberes a fin de cumplir con los propósitos de esta
11 Ley:

12 (a) Recibir, atender, investigar, procesar, resolver y adjudicar querellas
13 relacionadas con acciones y omisiones que lesionen los derechos de los adultos
14 mayores, le nieguen los beneficios y oportunidades a que tienen derecho, y afecten los
15 programas de beneficio; y conceder los remedios pertinentes conforme a derecho, así
16 como ordenar acciones correctivas a cualquier persona natural o jurídica, o cualquier
17 agencia o entidad privada o institución que niegue, entorpezca, viole o perjudique los
18 derechos y beneficios de los adultos mayores.

19 (b) Tomar medidas para la tramitación de reclamaciones que propendan a la
20 consecución de los fines de esta Ley, incluyendo representación legal u otro peritaje o
21 servicio de apoyo para la tramitación de estas reclamaciones. A estos fines, el
22 Procurador(a) podrá suministrar, directamente o mediante contratación o a través de

1 referido, a su discreción, la prestación de servicios legales, profesionales, médicos,
2 periciales o técnicos o comparecer por y en representación de los adultos mayores que
3 cualifiquen para obtener algún beneficio o derecho al amparo de leyes y reglamentos
4 de Puerto Rico u ordenanzas municipales y leyes federales, ante cualquier tribunal,
5 foro administrativo o de mediación, junta, comisión u oficina.

6 (c) Realizar investigaciones, por su propia iniciativa o en relación con las
7 querellas que investigue, obtener la información que sea pertinente; celebrar vistas
8 administrativas y llevar a cabo inspecciones oculares. Las vistas ante la Oficina serán
9 públicas, a menos que por razón de interés público se justifique que se conduzcan en
10 privado.

11 (d) Adoptar cualesquiera reglas y reglamentos que fueren necesarios para
12 llevar a cabo los propósitos de esta Ley.

13 (e) Tomar juramentos y declaraciones por sí o por medio de sus representantes
14 autorizados.

15 (f) Inspeccionar expedientes, inventarios, documentos e instalaciones de las
16 agencias o entidades privadas cuando ello sea pertinente y necesario para una
17 investigación o querella ante su consideración. En cuanto a esto, el Procurador(a) y sus
18 representantes tendrán acceso a inspeccionar cualquier documento o registro, incluso
19 aquellos existentes en los establecimientos de cuidado de larga duración con el
20 historial social y cuidado médico de los adultos mayores residentes en estos, salvo que
21 el adulto mayor por sí o a través de su tutor o representante legal se oponga a ello,
22 esto si el residente no esté en riesgo. Se podrá requerir, además, al encargado del

1 establecimiento, que presente documentos que demuestren que cumple con los
2 requisitos de licenciamiento y certificados expedidos por agencias o entidades
3 privadas que garanticen que el adulto mayor recibe la atención y cuidado por personal
4 certificado para administrarlos.

5 (g) Ordenar la comparecencia y declaración de testigos, requerir la presentación
6 o reproducción o cualesquiera papeles, libros, documentos y otra evidencia pertinente
7 a una investigación o querella ante su consideración.

8 (h) Requerir por sí o solicitar el auxilio de cualquier Tribunal de Primera
9 Instancia para la asistencia, declaración, reproducción o inspección de documentos
10 cuando un testigo debidamente citado no comparezca a testificar o no produzca la
11 evidencia que le sea requerida o cuando rehúse contestar alguna pregunta o permitir
12 la inspección solicitada conforme a las disposiciones de esta Ley. A estos efectos, el
13 Secretario(a) de Justicia deberá suministrar al Procurador(a) la asistencia legal
14 necesaria a estos fines si le fuera solicitada por el Procurador(a) quien podrá optar por
15 comparecer a través de sus abogados. La presentación del testimonio y la información
16 y la inspección estarán sujetas a las disposiciones de la Ley Núm. 27 de 8 de diciembre
17 de 1990, según enmendada.

18 (i) Imponer y cobrar multas administrativas hasta un máximo de diez mil
19 (10,000) dólares por acciones u omisiones que lesionen los derechos de los adultos
20 mayores amparados por la Constitución de los Estados Unidos de América, en la
21 Constitución y las leyes de Puerto Rico, y podrá fijar la compensación por daños
22 ocasionados, en los casos que así proceda.

1 (j) Imponer a la parte que no prevalezca en un procedimiento cuasi-judicial la
2 obligación de pagar honorarios de abogado y costas, cuando así proceda conforme a
3 derecho.

4 (k) Nombrar, conforme a la reglamentación, Procuradores Auxiliares y/o
5 Oficiales Examinadores para el cumplimiento de los propósitos de esta Ley.

6 (l) Recibir, investigar y resolver las querellas de los adultos mayores que
7 residan en establecimientos de larga duración, o las que hayan sido presentadas en el
8 interés de estos.

9 (m) Establecer los procedimientos que sean necesarios para el recibo y
10 procesamiento de querellas y realizar investigaciones por sí o a través de sus
11 representantes.

12 (n) Investigar las acciones u omisiones administrativas en los establecimientos
13 de cuidado de larga duración y de aquellos proveedores que brinden servicios a los
14 adultos mayores en dichos establecimientos que contravengan los derechos
15 garantizados a estos ciudadanos según dispuesto en la “Carta de Derechos y la Política
16 Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”, Ley 121-2019, según
17 enmendada.

18 (o) Rendir, no más tarde del 31 de enero de cada año, un informe completo y
19 detallado al Gobernador(a) y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, sobre sus
20 logros, peticiones, querellas radicadas y atendidas, datos estadísticos, uso de recursos
21 y actividades realizadas por la Oficina durante el año fiscal precedente a la fecha de
22 radicación.

1 (p) Garantizar la confidencialidad de toda documentación examinada y
2 recopilada durante el curso de la investigación y procesamiento de una querella
3 radicada al amparo de esta Ley y de las disposiciones de leyes federales y estatales
4 aplicables. Se garantizará la confidencialidad de los querellantes, testigos, pacientes o
5 residentes hasta tanto se obtenga autorización de dichos querellantes, testigos,
6 pacientes, residentes o sus representantes legales o tutores para divulgar tal
7 información. El Procurador(a) ni sus representantes podrán ser obligados a testificar
8 sobre la información obtenida en el curso de una investigación, salvo en aquellos casos
9 en los que puedan, legalmente, ser compelidos a así hacerlo por los foros judiciales
10 competentes.

11 (q) Cualquier otra función que sea necesaria para la implementación de esta
12 Ley. Se declara que la interferencia por parte de cualquier persona natural o jurídica
13 con las funciones inherentes al cargo de Procurador(a) y sus representantes será ilegal.
14 De igual forma, será ilegal el que cualquier persona por sí o en representación de un
15 establecimiento de cuidado de larga duración tome represalias, discrimine o penalice
16 a un residente, paciente o empleado de dicho establecimiento por presentar una
17 querella o por proveer información al Procurador(a) o su representante.
18 Adicionalmente, el Procurador(a) ni sus representantes podrán ser incurso en
19 responsabilidad civil o criminal por el desempeño bona fide de sus funciones, según
20 lo establecido por esta Ley y las disposiciones para el cargo en la Ley Pública Núm.
21 89-73 de 14 de julio de 1965, según enmendada, conocida como " Older Americans Act
22 of 1965".

1 (r) Brindar acompañamiento a las víctimas de maltrato o delito que sean
2 personas adultas mayores durante los procesos legales contra sus agresores, conforme
3 a las facultades establecidas en la Ley 99-2025 y cualquier otra ley aplicable.

4 Por último, se declara que dentro del cargo del Procurador(a) recaerá
5 simultáneamente las funciones y deberes del cargo de Procurador de los Residentes
6 en Establecimientos de Cuidado de Larga Duración para Personas de Edad Avanzada,
7 conforme a lo requerido y establecido en la Ley Pública Núm. 89-73 de 14 de julio de
8 1965, según enmendada, conocida como "Older Americans Act of 1965".

9 Sección 10.- Se enmienda el Artículo 10 de la "Ley del Procurador de las Personas
10 de Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", Ley 76-2013, para que
11 lea como sigue:

12 "Artículo 10.- Planificación y Coordinación de Fondos Federales; Designación
13 como Agencia Administradora

14 La Oficina podrá ser designada por el Gobernador(a) como la agencia estatal
15 administradora y receptora de cualesquiera fondos o aportaciones concedidos por las
16 leyes federales para los programas de los adultos mayores.

17 Se designa a la Oficina como la agencia administradora y encargada de poner
18 en vigor localmente los programas federales para los adultos mayores, establecidos en
19 virtud de la Ley Pública Núm. 89-73 de 14 de julio de 1965, según enmendada,
20 conocida como "Older Americans Act of 1965".

21 Cuando la Oficina sea designada conforme establece esta Ley, queda
22 autorizada a realizar las diligencias necesarias y formalizar, en representación del

1 Gobierno de Puerto Rico, convenios y contratos con las agencias federales pertinentes
2 con el propósito de obtener los beneficios y fondos federales disponibles. La Oficina
3 solicitará previamente a la Oficina de Gerencia y Presupuesto los fondos que se
4 puedan requerir al Gobierno de Puerto Rico para el pareo de los fondos federales.”

5 Sección 11.- Se enmienda el Artículo 11 de la “Ley del Procurador de las Personas
6 de Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, Ley 76-2013, para que
7 lea como sigue:

8 “Artículo 11. - Administración y Funcionamiento de la Oficina

9 La Oficina, sin que se entienda como una limitación, será administrada y
10 funcionará de la siguiente manera:

11 (a) El Procurador(a) determinará la organización interna de la Oficina y
12 establecerá los sistemas necesarios para su adecuado funcionamiento y operación. A
13 esos fines, tendrá la responsabilidad de planificar, organizar, tomar decisiones y
14 dirigir todos los asuntos y operaciones relacionadas con los recursos humanos,
15 contratación de servicios, asignación presupuestaria, adquisición, uso y control de
16 equipo, materiales y propiedad, reproducción de documentos y otros materiales y
17 demás asuntos, transacciones y decisiones relativos al manejo y gobierno interno de la
18 Oficina.

19 (b) Atenderá las reclamaciones y quejas que insten los adultos mayores cuando
20 alegan inacción por parte de las agencias, entidades privadas y personas en el
21 cumplimiento de la política pública establecida en esta Ley, para proteger los derechos
22 que le han sido reconocidos a las personas de edad avanzada mediante la Constitución

1 de los Estados Unidos de América, de la Constitución de Puerto Rico, las leyes
2 federales y estatales y la reglamentación vigente.

3 (c) El Procurador(a) nombrará el personal que fuere necesario para llevar a cabo
4 los propósitos de esta Ley de acuerdo con la Ley 8-2017, conocida como “Ley para la
5 Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto
6 Rico”, según enmendada, y podrá contratar los servicios de peritos y asesores para
7 cumplir a cabalidad las funciones que le impone esta Ley.

8 (d) El Procurador(a) adoptará la reglamentación interna de la Oficina y los
9 reglamentos que regirán el funcionamiento de los programas y servicios que
10 establezca a tenor con lo dispuesto en esta Ley, sujeto a Ley 38-2017, según
11 enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
12 Gobierno de Puerto Rico”.

13 (e) Para recibir información y datos para los estudios e investigaciones de
14 carácter general sobre el tema de los adultos mayores que la Oficina lleve a cabo, los
15 reglamentos antes mencionados proveerán lo necesario para el cumplimiento de los
16 siguientes requisitos procesales:

17 (1) La celebración de audiencias públicas o ejecutivas, para lo cual podrá
18 delegar en uno o más de sus funcionarios o empleados la función de escuchar
19 testimonios o recibir cualquier otra evidencia para la Oficina.

20 (2) Que las notificaciones de audiencias públicas deberán publicarse con diez
21 (10) días de anticipación en por los menos un periódico de circulación general o

1 regionales que circulen en la región o área específica que abarque el estudio o
2 investigación.

3 Además, podrán anunciarse a través de otros medios de comunicación, cuando sea
4 necesario y razonable, para una difusión más eficaz. Deberán incluir descripciones
5 detalladas de los propósitos de las audiencias y los asuntos que en ellas se
6 considerarán.

7 (3) Que todas las declaraciones verbales se oirán en sesiones públicas. Sin
8 embargo, en los casos en que la Oficina considere que la evidencia o el testimonio que
9 se va a presentar en una vista tiende a difamar, degradar o incriminar a cualquier
10 persona o a vulnerar su intimidad, para proteger su identidad, o en aquellos casos en
11 que medien circunstancias que lo justifiquen, podrá hacer una excepción y optar por
12 recibir dicho testimonio en sesión ejecutiva.

13 (4) Cada deponente podrá, si lo estima conveniente, ser aconsejado por un
14 abogado. También tendrá derecho a que no se le fotografíe sin su consentimiento, a
15 ser interrogado por su abogado dentro de las normas de la audiencia y su aplicación
16 por el Procurador(a), a revisar la exactitud de la transcripción de sus testimonios, a
17 copiar dicha transcripción y a someter manifestaciones breves por escrito y bajo
18 juramento para ser incluidas en el expediente de la audiencia.

19 (5) La Oficina determinará las demás reglas de procedimiento para las
20 audiencias públicas o ejecutivas, inclusive las que se refieran a la admisibilidad de
21 evidencia y a la exclusión de personas que violen las normas que deben imperar en
22 una audiencia.

1 (f) El(la) Procurador(a), ya sea por acción propia o mediante acuerdos de
2 colaboración, podrá establecer y poner en vigor un plan para el establecimiento de
3 oficinas regionales, así como de distrito o municipales, que faciliten y promuevan el
4 acceso de los adultos mayores a la Oficina, a fin de cumplir con los propósitos de esta
5 Ley, dentro de los parámetros de la ley federal y lo establecido en el plan estatal.

6 (g) El Procurador(a) promoverá la formalización de los acuerdos de
7 colaboración a nivel gubernamental y privado incluyendo, sin que se entienda como
8 una limitación, acuerdos con los gobiernos, entidades y corporaciones municipales y
9 con entidades y organizaciones no gubernamentales identificadas con los derechos de
10 los adultos mayores, cuando estos acuerdos viabilicen el ejercicio de sus
11 responsabilidades sin menoscabo de su autonomía.

12 (h) La Oficina podrá solicitar a personas o entidades privadas, así como a las
13 agencias gubernamentales, por sí o a través del Gobernador(a), servicios y facilidades
14 disponibles para llevar a cabo los propósitos de esta Ley.

15 (i) La Oficina podrá contratar o nombrar a cualquier funcionario o empleado
16 del Gobierno de Puerto Rico o de sus agencias, con la anuencia de la autoridad
17 nominadora del organismo gubernamental donde preste servicio el funcionario o
18 empleado. En tal caso, la autoridad nominadora tiene la obligación de retener el cargo
19 o empleo a dicho funcionario o empleado mientras la Oficina utilice sus servicios.

20 (j) Se autoriza, además, a la Oficina a contratar, sin sujeción a lo dispuesto por
21 el Artículo 177 del Código Político de Puerto Rico, según enmendado, los servicios de

1 cualquier funcionario o empleado público y a pagarle por los servicios adicionales que
2 preste a la Oficina fuera de sus horas regulares de servicio.

3 (k) La Oficina podrá, con la aprobación del Gobernador(a), encomendar a
4 cualquier agencia que efectúe algún estudio o investigación, o alguna fase o parte de
5 los mismos, o que realice cualquier otra clase de trabajo que fuere necesario al
6 desempeño de sus funciones, al cual deberá conferir prioridad. Si a su juicio fuere
7 necesario, la agencia podrá solicitar de la Oficina, y obtener de esta, previa
8 autorización del Gobernador(a), una transferencia de fondos por la cantidad que la
9 Oficina considere razonable.

10 (l) La Oficina queda autorizada para recibir y administrar fondos provenientes
11 de asignaciones legislativas, y de transferencias, delegaciones, aportaciones y
12 donativos de cualquier clase que reciba de agencias, gobiernos municipales y del
13 Gobierno de los Estados Unidos de América, así como los provenientes de personas,
14 organizaciones no gubernamentales y de otras entidades privadas para el diseño e
15 implantación de proyectos y programas a ser ejecutados por la Oficina, por las
16 agencias, entidades y organizaciones no gubernamentales de los adultos mayores o
17 por la sociedad civil. Los fondos así recibidos se contabilizarán, controlarán y
18 administrarán con sujeción a las leyes que regulan el uso de fondos públicos, a las
19 normas legales, reglas o convenios en virtud de los cuales los reciba la Oficina y según
20 los reglamentos que esta adopte para esos fines. La Oficina puede recibir además
21 cualesquiera bienes muebles de agencias públicas en calidad de préstamo, usufructo

1 o donación y poseerlos, administrarlos y usarlos para llevar a cabo las funciones
2 dispuestas en esta Ley.

3 (m) La Oficina presentará, no más tarde del 31 de enero de cada año, un informe
4 anual escrito y cualesquiera informes especiales al Gobernador(a) y a la Asamblea
5 Legislativa sobre sus actividades, operaciones, logros y situación fiscal, junto con las
6 recomendaciones que estime necesarias para la continua y eficaz protección de los
7 derechos de los adultos mayores. Luego del primer informe anual, la Oficina incluirá,
8 al final de sus informes anuales, un resumen de las recomendaciones que ha hecho
9 anteriormente y una descripción de la acción tomada sobre dichas recomendaciones.
10 La Oficina publicará sus informes y serán enviados al Gobernador(a) y a la Asamblea
11 Legislativa, así como también podrá publicar los estudios y monografías que le
12 sometan sus consultores y asesores.

13 (n) Planificará y coordinará con las distintas agencias públicas así como con las
14 entidades privadas los programas, actividades y servicios relacionados con los adultos
15 mayores para asegurar la implantación de la política pública de esta Ley de una
16 manera integral, sujeto a las condiciones y restricciones que dispongan las leyes
17 aplicables.

18 (o) Proveerá guías a las agencias públicas en la formulación e implantación de
19 programas y proyectos relacionados con los adultos mayores.

20 (p) Establecerá sistemas y procedimientos para evaluar la efectividad y mejorar
21 la coordinación de los programas y proyectos de las diversas agencias públicas y

1 entidades privadas encaminados a atender las necesidades y problemas de los adultos
2 mayores.

3 (q) Fomentará la participación de los ciudadanos en el desarrollo e
4 implantación de proyectos y programas en beneficio de los adultos mayores y
5 facilitará su comunicación con las agencias públicas.

6 (r) Podrá brindar el asesoramiento, la ayuda técnica y los servicios
7 profesionales a las agencias y entidades privadas que así lo soliciten a los fines de
8 mejorar los servicios que prestan y satisfacer requisitos de funcionamiento
9 establecidos por las leyes o reglamentos.

10 (s) Podrá organizar y celebrar conferencias, seminarios y talleres y realizará
11 estudios e investigaciones por sí, o en coordinación con otras agencias y entidades
12 privadas o educativas o cualquier otra organización que lleve a cabo actividades afines
13 con los propósitos de esta Ley, para el desarrollo de nuevos enfoques, métodos,
14 programas y servicios, y el adiestramiento y mejoramiento del personal necesario para
15 la prestación de servicios a los adultos mayores. Asimismo podrá establecer relación
16 de coordinación y colaboración con colegios, universidades e instituciones educativas
17 de educación postsecundaria para el diseño de currículo y la planificación de textos
18 en gerontología.

19 (t) Fomentará el establecimiento de servicios, y cuando fuere aconsejable,
20 establecerlos con carácter de demostración o modelo, para ser luego transferidos a
21 organizaciones públicas o privadas tales como clínicas de preparación para la vejez, y
22 la jubilación del trabajo, centros de actividades múltiples, clínicas geriátricas y otras.

1 (u) Recopilará, analizará y mantendrá actualizados los datos estadísticos
2 necesarios para la planificación, coordinación y uso de los recursos gubernamentales
3 disponibles para la implantación y desarrollo de una política pública con respecto a
4 los adultos mayores que responda a las exigencias del momento.

5 (v) Mantener actualizado un catálogo o manual sobre todos los programas,
6 beneficios, servicios, actividades y facilidades disponibles para los adultos mayores,
7 tanto en las agencias públicas como en entidades privadas sin fines de lucro. Tal
8 catálogo deberá incluir y comprender una síntesis con su cita de las leyes estatales y
9 federales, reglamentos, órdenes, normas, procedimientos, recursos, medios,
10 mecanismos y requisitos necesarios para cualificar y obtener cualquier beneficio,
11 servicio, derecho o privilegio. A los fines de este Inciso, la Oficina cobrará un precio
12 razonable a cualquier ciudadano, que no sea adulto mayor, que solicite copia de este
13 catálogo o manual. Dicho precio se fijará con el único propósito de recuperar los gastos
14 incurridos en la reproducción de tal manual o catálogo.

15 (w) Promoverá en la ciudadanía y en el adulto mayor el conocimiento y un
16 mejor entendimiento de las particularidades del proceso de envejecimiento.

17 (x) Llevará a cabo actividades de divulgación y orientación con miras a
18 desarrollar actitudes positivas en los ciudadanos y mantener a los adultos mayores
19 integrados activamente a la comunidad.

20 (y) Orientará a los adultos mayores sobre los servicios, beneficios, programas y
21 actividades que ofrecen las agencias públicas y entidades privadas.

1 (z) Designará aquellos comités especiales que estime necesarios para llevar a
2 cabo las funciones de la Oficina, en consulta con el Consejo Consultivo.

3 (aa) Recomendará al Gobernador(a) y la Asamblea Legislativa aquellas
4 medidas que crea necesarias para atender las necesidades y problemas de los adultos
5 mayores.

6 (bb) Analizará los factores que afectan el ejercicio de los derechos civiles,
7 políticos, sociales y culturales, así como la prestación de servicios y beneficios
8 conferidos a las personas de edad avanzada, a los fines de orientar y asesorar sobre
9 los requisitos, mecanismos, medios, recursos y procedimientos para hacer valer los
10 mismos o beneficiarse de éstos.

11 (cc) Investigar, canalizar y resolver las peticiones o querellas en las que se
12 alegue que algún acto administrativo o la inacción de cualquier agencia pública o
13 entidad privada lesiona los derechos que la Constitución de Puerto Rico, la
14 Constitución de los Estados Unidos de América y las leyes y reglamentos en vigor le
15 reconocen a los adultos mayores; o en las que se alegue que se han negado beneficios
16 y oportunidades a que tienen derecho, o que afectan los programas en beneficio de los
17 adultos mayores y conceder los remedios pertinentes conforme a Derecho, así como
18 ordenar acciones correctivas a cualquier persona natural o jurídica, o a cualquier
19 agencia pública o entidad privada que incurra en tales actuaciones.

20 (dd) Asegurar que las agencias cumplan y adopten programas de acción
21 afirmativa o correctiva y promover que las entidades privadas las incorporen, a fin de

1 propiciar y lograr el cumplimiento con los derechos y beneficios conferidos por las
2 leyes y reglamentos a los adultos mayores.

3 (ee) Radicar ante los tribunales y foros administrativos las acciones pertinentes
4 para atender las violaciones a la política pública establecida en relación a los adultos
5 mayores. La Oficina tendrá discreción para radicar tales acciones por sí o en
6 representación de parte interesada, ya sean los adultos mayores individualmente o
7 una clase. La Oficina estará exenta del pago y cancelación de todo tipo de sellos,
8 aranceles y derechos requeridos para la radicación y tramitación de cualesquiera
9 escritos, acciones o procedimientos, o para la obtención de copias de cualquier
10 documento ante los tribunales de justicia y agencias públicas del Gobierno de Puerto
11 Rico.

12 (ff) Mantener una revisión y evaluación continua del cumplimiento con los
13 servicios y las actividades llevadas a cabo por las agencias y entidades privadas para
14 evitar violaciones a los derechos de los adultos mayores y posibilitar procesos
15 sistemáticos de consulta con el propósito de garantizar que las actividades de la
16 Oficina respondan en todo momento a las necesidades, exigencias y aspiraciones de
17 este sector de la población.

18 (gg) Cooperar y establecer redes de trabajo, intercambio de información y
19 experiencias con las agencias, entidades privadas y organismos federales e
20 internacionales dedicados al desarrollo y promoción de los derechos y beneficios de
21 los adultos mayores.”

1 Sección 12.- Se enmienda el Artículo 12 de la “Ley del Procurador de las Personas
2 de Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, Ley 76-2013, para que
3 lea como sigue:

4 “Artículo 12.- Consejo Consultivo; Creación

5 Se crea un Consejo Consultivo sobre Asuntos de la Vejez, adscrito a la Oficina,
6 para asesorar a la Oficina del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada en
7 relación con la implantación de esta Ley. El Consejo Consultivo estará integrado por
8 diecisiete (17) miembros cuya composición será la siguiente: nueve (9) miembros ex
9 officio en representación del interés público y ocho (8) miembros en representación
10 del interés de la comunidad. Los miembros ex officio en representación del interés
11 público serán a saber: el Secretario(a) del Departamento de Salud, el Secretario(a) del
12 Departamento de la Familia, Secretario(a) del Departamento de Educación,
13 Secretario(a) del Departamento de Recreación y Deportes, Secretario(a) del
14 Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Secretario(a) del Departamento de la
15 Vivienda, el Procurador(a) del Paciente, el Defensor de las Personas con
16 Impedimentos y la Procuradora de las Mujeres o el representante que estos
17 funcionarios designen expresamente para estos propósitos. De los ocho (8) miembros
18 en representación del interés de la comunidad, cuatro (4) de los mismos deberán ser
19 adultos mayores.

20 Todos los miembros en representación del interés de la comunidad deberán ser
21 personas de probada capacidad y liderato, conscientes de las necesidades y

1 problemáticas de los adultos mayores e identificadas con el respeto por los derechos
2 que le asisten a estas.

3 Nueve (9) miembros constituirán *quórum* para celebrar las reuniones del
4 Consejo Consultivo y sus acuerdos se tomarán por mayoría de las/los presentes. El
5 Consejo Consultivo adoptará un reglamento interno para regir sus trabajos,
6 deliberaciones y ejecución de sus funciones. La Oficina proveerá al Consejo Consultivo
7 las instalaciones, equipos, materiales y recursos humanos necesarios para cumplir las
8 funciones que le asigna esta Ley.

9 El Consejo Consultivo se reunirá cuantas veces sea convocado por el
10 Procurador(a), pero nunca menos de seis (6) veces al año, al menos una (1) vez cada
11 dos (2) meses. El Consejo Consultivo mantendrá un récord de las reuniones,
12 comparecencias y de las recomendaciones presentadas al Procurador(a).

13 Se establece, además, que los miembros del Consejo Consultivo, bien sean del
14 interés público o de la comunidad, serán nombrados por el Gobernador(a) de Puerto
15 Rico sin necesidad del consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Al entrar
16 en vigor esta Ley, de los ocho (8) miembros en representación del interés de la
17 comunidad, cinco (5) miembros serán nombrados por el término de dos (2) años y tres
18 (3) miembros por el término de tres (3) años. Al vencer estos términos iniciales, se
19 harán nombramientos por tres (3) años. Los miembros del Consejo Consultivo elegirán
20 su Presidente(a) de entre sus miembros, no obstante, el mismo deberá surgir de entre
21 los miembros del interés de la comunidad. Los miembros representantes del interés
22 público ejercerán su oficio mientras dure su ministerio gubernamental. Al momento

1 del cese de su ministerio, serán remplazados por la persona que ocupe tal cargo
2 público.”

3 Sección 13.- Se enmienda el Artículo 13 de la “Ley del Procurador de las Personas
4 de Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, Ley 76-2013, para que
5 lea como sigue:

6 "Artículo 13.- Dietas para los miembros del Consejo Consultivo

7 Los miembros del Consejo Consultivo recibirán una dieta de cincuenta (50)
8 dólares por cada reunión a la que asistan, o por la asistencia a sesiones o reuniones de
9 comisión, por cada sesión, reunión extraordinaria o de comité u otro organismo o
10 realización de encomienda autorizada por el Presidente del Consejo Consultivo a la
11 que asistan, excepto aquellos que sean jefes de agencias del Gobierno de Puerto Rico
12 y sus instrumentalidades, salvo el Presidente del Consejo Consultivo, quien recibirá
13 una dieta equivalente al ciento treinta y tres (133) por ciento de la dieta que reciban los
14 demás miembros del Consejo Consultivo.

15 Aquel miembro del Consejo Consultivo que reciba una pensión por mérito o
16 años de servicio o anualidad de la Administración de Sistemas de Retiro o de
17 cualesquiera de sus agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas o
18 subdivisiones políticas, podrá recibir el pago de dietas sin que se afecte su derecho a
19 la pensión o anualidad de retiro.”

20 Sección 14.- Se enmienda el Artículo 14 de la “Ley del Procurador de las Personas
21 de Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, Ley 76-2013, para que
22 lea como sigue:

1 “Artículo 14.- Funciones y Deberes del Consejo Consultivo sobre Asuntos de la
2 Vejez

3 El Consejo Consultivo tendrá, sin que se entienda como una limitación, los
4 siguientes deberes y funciones:

5 (a) Asesorar a la Oficina en materias relacionadas con las necesidades y el
6 bienestar de los adultos mayores en sus aspectos físico, mental y socioeconómico,
7 sobre todo, evaluar la política pública relacionada con la situación de las personas de
8 edad avanzada en el ámbito de la educación y capacitación, el empleo, la autogestión,
9 el desarrollo económico, la vivienda y la salud, entre otros, con el propósito de
10 propulsar acciones que contribuyan a procurar la participación de los adultos mayores
11 en todas las esferas de la vida social, política, económica y cultural.

12 (b) Asesorar a la Oficina en cuanto al establecimiento de criterios para evaluar
13 los programas y proyectos desarrollados bajo esta Ley y hacer las recomendaciones
14 que estime pertinente al Procurador(a).

15 (c) Recomendar sistemas y métodos encaminados a la integración de los
16 programas que desarrolle el Gobierno para atender las necesidades de los adultos
17 mayores.

18 (d) Asesorar a la Oficina con respecto a la distribución de fondos y ayuda
19 económica proveniente de donaciones y otras aportaciones que reciba la Oficina.

20 (e) Hacer recomendaciones a la Oficina con respecto a los reglamentos y normas
21 que se adopten al amparo de esta Ley.

1 (f) Asesorar a la Oficina en la preparación y administración de un plan de
2 trabajo anual y de propuestas de la Oficina.

3 (g) Cualquier otra función que sea necesaria para el cumplimiento de esta Ley.”

4 Sección 15.- Se enmienda el Artículo 15 de la “Ley del Procurador de las Personas
5 de Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, Ley 76-2013, para que
6 lea como sigue:

7 “Artículo 15.-Tramitación de Peticiones o Querellas.

8 Se faculta al Procurador(a) a establecer los sistemas necesarios para el acceso,
9 recibo y encausamiento de las reclamaciones y quejas que insten las personas de edad
10 avanzada cuando aleguen cualquier acción u omisión por parte de las agencias y
11 entidades privadas que lesionen los derechos que le reconocen la Constitución de los
12 Estados Unidos de América, la Constitución de Puerto Rico, las leyes y los reglamentos
13 en vigor.

14 Toda querella promovida al amparo de las disposiciones de esta Ley se
15 tramitará en la forma que disponga el reglamento que a estos efectos se apruebe en
16 cumplimiento de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de
17 Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. El
18 Procurador(a) notificará a la parte promovente su decisión de investigar los hechos
19 denunciados y en la misma fecha en que tramite la correspondiente notificación
20 deberá notificarlo a la agencia o a la persona o entidad privada, según fuere el caso,
21 con expresión de los hechos alegados en la querella y una cita de la ley que le confiere
22 facultad para realizar tal investigación. También deberá notificar a la parte

1 promovente su decisión de no investigar la querella en cuestión, cuando así proceda,
2 expresando las razones para ello y apercibiéndole de su derecho a solicitar la
3 reconsideración y revisión de la determinación.

4 No obstante, el Procurador(a) no investigará aquellas querellas cuando:

5 (a) Se refieran a algún asunto fuera del ámbito de su jurisdicción.

6 (b) Sean carentes de mérito.

7 (c) La parte promovente no tiene legitimación para instarla.

8 En aquellos casos en que la querella radicada no plantee controversia
9 adjudicable alguna o se refiera a algún asunto fuera del ámbito de jurisdicción de la
10 Oficina, el Procurador(a) orientará a la parte promovente y la referirá a la agencia
11 concernida, si ello fuera necesario.

12 El Procurador(a), en el ejercicio de las facultades adjudicativas que le confiere
13 esta Ley, podrá designar oficiales examinadores para que presidan las vistas
14 administrativas que se celebren. Los procedimientos adjudicativos deberán regirse por
15 lo dispuesto en la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de
16 Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico” y los
17 reglamentos que adopte la Oficina para ello, incluyendo lo perteneciente al recurso de
18 reconsideración y revisión de la determinación adversa del Procurador(a) y su
19 facultad para imponer y cobrar multas administrativas hasta diez mil (10,000) dólares,
20 así como podrá imponer la compensación por los daños ocasionados, incluyendo,
21 entre otros, daños emocionales.”

1 Sección 16.- Se enmienda el Artículo 17 de la “Ley del Procurador de las Personas
2 de Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, Ley 76-2013, para que
3 lea como sigue:

4 “Artículo 17.- Reglas y Reglamentos.

5 Se faculta a la Oficina para adoptar aquellas reglas y reglamentos que fueren
6 necesarios para el cumplimiento de las funciones y deberes que establece esta Ley. Las
7 reglas y reglamentos que no sean de carácter interno tendrán fuerza de ley, una vez se
8 cumpla con lo dispuesto en la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de
9 Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, según
10 enmendada.”

11 Sección 17. - Vigencia

12 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.